

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3724/2537

นางสาว ศรีสมบูรณ์ ยง ยืน นาน
บริษัท ชิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

ค่านายหน้าทีจำเลยจ่ายให้แก่โจทก์เป็นรายเดือนแม้จะเป็นการจูงใจให้ขายสินค้าได้มากขึ้นก็ตาม แต่ขณะ เดียวกันก็คือเงินที่จำเลยจ่ายให้เป็นการตอบแทนการทำงาน ตามผลงานที่โจทก์ทำได้โดยตรงนั่นเอง ส่วนที่จำเลยได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งจะมีการเรียกชื่อ เป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่ข้อสำคัญ เมื่อวิธีการจ่ายค่านายหน้า อาจปรับได้กับความหมายของคำว่า "ค่าจ้าง" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานดังกล่าวมาข้างต้น จึงถือว่าค่านายหน้าเป็นค่าจ้าง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 77,000 บาท ค่านายหน้าจากการขายจำนวน 52,676 บาท และดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าชดเชย 180,709 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 200,000 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 11,544 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยรับโจทก์เป็นลูกจ้างมีข้อตกลงว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินเดือนเป็นรายเดือน ในเดือนพฤษภาคม 2535 โจทก์ได้รับเงินเดือน 14,300 บาท ใน

กรณีโจทก์ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่จำเลยจะออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถตามที่ใช้
จ่ายไปจริงโดยโจทก์ต้องทำรายงานและแนบใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายด้วยทั้งจำเลยได้
กำหนดค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายจริงและเหมาะสม จำเลย
ก็จ่ายให้ ส่วนเงินบำเหน็จพิเศษจากการขายนั้น จำเลยตกลงจะจ่ายให้ต่อเมื่อขายได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 600,000 บาท หากขายไม่ได้ตามเป้า
หมายจำเลยก็ไม่ต้องจ่าย โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย 22 เดือนโจทก์ได้รับเงินส่วนนี้
ไปแล้วจำนวน 334,057 บาท เฉลี่ยเป็นเงินเดือนละ 15,184.41 บาท โจทก์ได้
กระทำผิดอย่างร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ
ค่าชดเชยที่โจทก์กล่าวอ้างสูงกว่าความเป็นจริง เพราะโจทก์ได้ค่าจ้างเดือนละ
14,300 บาท และนับตั้งแต่ต้นปี 2534 เป็นต้นมาภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ จำเลย
จำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างโดยมี
เหตุผลอันสมควรไม่เป็นการเลิกจ้างอันไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายจาก
การเลิกจ้างเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท จำเลยจัดการให้โจทก์ได้รับกองทุนเลี้ยง
ชีพไปเป็นเงิน 22,012 บาท ในเรื่องจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษหรือค่านายหน้าจากการ
ขายสินค้านั้นมีข้อตกลงกันว่าโจทก์มีสิทธิได้รับต่อเมื่อจำเลยได้เก็บเงินค่าสินค้าตาม
กำหนดที่ต้องชำระจากลูกค้าแล้ว หากลูกค้าชำระค่าสินค้าเกินกำหนด จำเลยมีสิทธิ
ลดค่าบำเหน็จที่จะต้องจ่ายแก่โจทก์ลงตามส่วน เงินค่าบำเหน็จพิเศษจากการขาย
จำนวน 52,676 บาทนั้นขณะที่โจทก์ฟ้อง จำเลยยังเรียกเก็บจากลูกค้าไม่ได้ แต่
จำเลยก็ได้นำเงินบำเหน็จจากการขายเข้าบัญชีของโจทก์แล้วจำนวน 41,352.92 บาท
ส่วนที่ค้างชำระจำนวน 11,323.08 บาท ยังไม่ถึงกำหนดชำระและค่าจ้างสำหรับวัน
หยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน 11,544 บาท ที่โจทก์อ้างมีจำนวนสูงเกินความเป็นจริง
ขณะเลิกจ้างโจทก์ทำงานได้ 5 เดือน สิทธิการหยุดพักผ่อนประจำปีมีเพียง 4.15 วัน
โจทก์ใช้สิทธิหยุดไป 2 วัน โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเพียง 1,166.60 บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน 55,649.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 131,957.82 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวน 72,600 บาท และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน 2,613.09 บาท แก่โจทก์ ค่าชอนนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาข้อกฎหมายขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาเพียงข้อเดียวตามที่จำเลยอุทธรณ์ว่าในการจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ นั้น จะต้องนำค่านายหน้ามารวมกับเงินเดือนเพื่อเป็นฐานในการคำนวณหรือไม่ ปัญหาที่ได้เถียงกันคงมีว่า ค่านายหน้าที่จ่ายให้กันในคดีนี้เป็นค่าจ้างหรือไม่ข้อนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 ให้ความหมายของคำว่าค่าจ้างไว้ว่า "หมายความว่า เงิน หรือเงินและสิ่งของที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และหมายความรวมถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่จ่ายให้ในวันหยุดซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงาน และในวันเวลาด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนในวิธีอย่างไรและไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร" ที่จำเลยยกขึ้นเป็นข้ออุทธรณ์ว่าจำเลยได้วางหลักเกณฑ์การจ่ายค่านายหน้าไว้ว่าพนักงานจะต้องขายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือขั้นต่ำต้องขายสินค้าได้ตั้งแต่เดือนละ 450,000 บาทขึ้นไป จำเลยจึงจะจ่ายค่านายหน้าให้และหากลูกค้าชำระราคาสินค้าเกินกำหนดที่ตกลงกันไว้ ก็จะลดค่านายหน้าลงตามส่วนไปจนกระทั่งไม่ต้องจ่ายเลย ความประสงค์ในการจ่ายค่านายหน้าก็เพื่อให้เป็นเงินบำเหน็จพิเศษในการจูงใจให้พนักงานมีความขยันขายสินค้าได้มากขึ้น มิใช่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน จึงไม่ถือว่าเป็นค่า

ข้างนั้น เห็นว่าค่านายหน้าที่ย่ำ่ายให้แก่วุทกัเป็นรายเดือนนั้น แม้ว่าจะเป็นการ
จูงใจให้ขายสินค้าได้มากขึ้นก็ตาม แต่ขณะเดียวกันก็คือเงินที่ย่ำ่ายให้เป็นการ
ตอบแทนการทำงานตามผลงานที่วุทกัทำได้โดยตรงนั่นเอง ส่วนที่ย่ำ่ายได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งจะมีการเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่ข้อ
สำคัญเมื่อวิธีการจ่ายค่านายหน้าอาจปรับได้กับความหมายของคำว่า"ค่าจ้าง" ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานดังกล่าวมาข้างต้น จึงถือว่า
ค่านายหน้าเป็นค่าจ้างที่จะต้องนำมารวมกับเงินเดือนครั้งสุดท้ายของวุทกัเพื่อเป็น
ฐานในการคำนวณค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวัน
หยุดพักผ่อนประจำปี

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-ปริษา ธนาคันท์-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>